Análisis Estructural y Geopolítico de la Regulación, Comercialización y Tráfico Ilícito del Oro en el Perú

1. Introducción y Contexto Macroeconómico del Oro Peruano

La minería aurífera en el Perú constituye un eje fundamental de su arquitectura económica, posicionando al país como el mayor productor de oro en América Latina y un actor indispensable en las cadenas de suministro globales. Sin embargo, bajo la superficie de los indicadores macroeconómicos y las exportaciones formales, coexiste y prospera una vasta economía criminal[1]. La extracción, acopio, blanqueo y exportación de oro de origen ilegal e informal se ha consolidado como el mercado ilícito más lucrativo del país, superando con creces los ingresos generados por el narcotráfico[3]. Mientras que el tráfico de cocaína alcanza flujos monetarios significativos, las exportaciones de oro ilegal movilizan miles de millones de dólares anuales, financiando estructuras de crimen organizado transnacional, alimentando la corrupción institucional y causando una devastación socioambiental sin precedentes en ecosistemas críticos como la Amazonía[2].

El presente análisis profundiza en la dicotomía del aparato estatal peruano. Por un lado, se ha estructurado un marco regulatorio teóricamente diseñado para la libre comercialización, la trazabilidad fiscal y el fomento de la formalización minera. Por otro lado, la evidencia empírica, respaldada por investigaciones internacionales y auditorías de la sociedad civil, demuestra que este mismo andamiaje legal ha sido sistemáticamente cooptado y modificado mediante intervenciones legislativas que facilitan la impunidad[6]. El reporte evalúa exhaustivamente la legislación de producción y transporte, los procedimientos técnicos de exportación aduanera, la alarmante dimensión estadística del ecosistema aurífero informal, y el rol del Estado a través de leyes que, paradójicamente, protegen y expanden esta economía criminal.

2. Marco Normativo de la Producción, Manejo y Libre Comercialización

La filosofía jurídica que rige el manejo del oro en el Perú se basa en la promoción del libre mercado y la desregulación comercial, principios que, en un entorno con débil fiscalización operativa, han originado graves externalidades.

2.1 La Doctrina de la Libre Comercialización

El cimiento legal de la actividad minera es el Texto Único Ordenado (T.U.O.) de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-92-EM, el cual recibe soporte directo del Decreto Supremo N° 005-91-EM/VNM[8]. El Artículo 3 de esta norma estipula categóricamente que la comercialización de productos minerales es libre a nivel interno y externo, declarando que para su ejercicio no se requiere el otorgamiento de una concesión minera[8]. Esta

disposición permite que cualquier individuo o entidad jurídica actúe como agente comercializador sin necesidad de ser un productor extractivo.
El Artículo 4 del mismo cuerpo normativo resulta ser el aspecto más crítico para la comprensión del blanqueo de minerales. Establece que los productos minerales comprados a "personas autorizadas" no son reivindicables, trasladando al comprador la responsabilidad exclusiva de verificar el origen lícito del oro[8]. En la práctica operativa, esta exigencia se ha reducido a un mero formalismo documental. Los acopiadores regionales utilizan declaraciones juradas adulteradas, facturas de empresas fachada y contratos ficticios para dotar de una apariencia de legalidad al oro extraído de zonas prohibidas, como áreas naturales protegidas o lechos de ríos amazónicos[1].
El Estado, en teoría, sanciona la extracción ilícita a través del Artículo 52 de la Ley General de Minería, el cual obliga a quien extraiga minerales sin derecho alguno a devolver al Estado los minerales indebidamente extraídos o su valor comercial, sin deducir costo alguno[8]. Sin embargo, la imposibilidad práctica de identificar el origen físico del oro una vez fundido en barras (doré) o procesado como amalgama hace que esta sanción sea inaplicable sin un seguimiento financiero riguroso.

2.2 Herramientas de Control Estatal y Medidas Complementarias

Ante la asimetría entre la libre comercialización y el avance de la minería ilegal, el Estado peruano intentó articular medidas de contención. El Decreto Legislativo N° 1107 fue estructurado para establecer medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos (como excavadoras, dragas y camiones de gran capacidad) susceptibles de ser utilizados en la minería ilegal, así como para extender el escrutinio sobre el producto minero obtenido[11]. En su tercera disposición complementaria, la norma aplica fiscalización directa al oro y sus aleaciones, cualquiera sea su denominación o presentación[11].
A nivel administrativo, el Decreto Supremo N° 012-2012-EM y la Resolución Ministerial N° 249-2012-EM crearon el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO)[8]. Estar inscrito en este registro, administrado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), es condición legal para la compra, venta y procesamiento del metal. Paralelamente, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) estableció rutas fiscales y puestos de control obligatorios para el traslado de maquinarias y bienes bajo diversas resoluciones (como la R. N° 112-2014-SUNAT)[11].
En junio de 2025, el Congreso promulgó la Ley N° 32412, normativa diseñada para reforzar el control y registro en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos críticos para el beneficio del oro, como el cianuro, el mercurio y los hidrocarburos[13]. A pesar de estas normativas, la falta de presupuesto para inteligencia e investigación policial, con recortes documentados de hasta un 26% en años recientes, ha imposibilitado el sostenimiento de los operativos de interdicción, dejando las regulaciones en un plano netamente declarativo[4].

3. Procedimientos de Exportación y la Paradoja Tributaria Aduanera

La extracción del oro del territorio nacional está estrictamente normada por la Ley General de

Aduanas (Decreto Legislativo N° 1053), pero las estructuras del crimen organizado han aprendido a navegar y explotar este sistema burocrático para lavar cientos de toneladas de mineral.

3.1 Mecanismos Logísticos y Documentales de Exportación

La exportación definitiva no está afecta a tributo alguno y permite la salida del oro para su consumo en el exterior[16]. Para participar en este régimen, el consignante debe estar constituido formalmente, poseer un Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y no tener la condición de "no habido"[18].

La codificación de la mercancía es un paso técnico ineludible. En el Perú, el Sistema Armonizado designa subpartidas arancelarias específicas:

- 7108110000: Oro en polvo.
- 7108120000: Oro en las demás formas en bruto (lingotes, doré).
- 7108130000: Oro en las demás formas semilabradas.
- 7108200000: Oro para uso monetario[8].

Para envíos cuyo valor FOB supera los US$ 5,000, la legislación exige la mediación de un Agente de Aduanas, quien tiene el mandato electrónico para numerar la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), anteriormente conocida como Declaración Única de Aduanas (DUA)[8]. El expediente físico y electrónico que ampara el despacho de exportación debe contener obligatoriamente:

1. Una factura comercial o boleta de venta electrónica.
2. El documento de transporte emitido por el operador logístico (Guía Aérea, Conocimiento de Embarque).
3. Una lista de empaque y un certificado de origen emitido por instituciones correspondientes (como la Cámara de Comercio).
4. El registro RECPO activo del exportador.
5. Una declaración jurada firmada por el representante legal garantizando que el oro no proviene de fuentes vinculadas al lavado de activos, terrorismo o minería ilegal[8].

Una vez numerada la DAM, la mercancía ingresa a un depósito temporal (salvo excepciones operativas) donde se asignan los canales de control[16]. La regularización de la exportación definitiva debe realizarse dentro de los treinta días calendario posteriores al término del embarque, confirmando electrónicamente la data para cerrar el ciclo legal[16]. Para el caso particular de concentrados de minerales, este plazo se extiende significativamente hasta siete meses, una flexibilidad que es sistemáticamente explotada[20].

3.2 El Subsidio al Crimen: El Saldo a Favor del Exportador (SFE)

La vulnerabilidad más grande del sistema no reside en las aduanas, sino en la autoridad tributaria. La legislación peruana permite la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) acumulado durante el proceso de producción de bienes destinados a la exportación, un mecanismo conocido como Saldo a Favor del Exportador (SFE) o Saldo a Favor Materia de Beneficio (SFMB)[8]. Este beneficio fiscal fue diseñado para no restar competitividad internacional a las empresas peruanas.

No obstante, las organizaciones criminales han transformado este incentivo en una fuente colosal de ingresos ilícitos[10]. Estas estructuras crean redes de decenas de empresas fachada

inscritas legalmente. El oro, extraído de manera ilícita en la Amazonía, es "comprado" en papel a través de facturas fraudulentas que simulan la adquisición de bienes, insumos y maquinarias. Al exportar este oro, las organizaciones no solo logran transferir el valor del metal a bancos en el exterior y lavar el capital de origen ilícito, sino que además solicitan al Estado peruano la devolución del IGV de esas facturas falsificadas. De este modo, el erario público termina financiando y subsidiando directamente la expansión del crimen organizado mediante pagos millonarios por concepto de devoluciones tributarias[10].

4. La Arquitectura de la Impunidad: Herramientas del Estado y el Congreso

La supervivencia y expansión masiva de la minería ilegal en el Perú es incomprensible sin analizar la complicidad institucional. El Estado, a través del Congreso de la República, ha promulgado leyes que desmantelan la fiscalización, generando un ecosistema jurídico diseñado para proteger la ilegalidad bajo el pretexto de la formalización.

4.1 La Distorsión del REINFO

El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) fue introducido en 2017 por el Decreto Legislativo N° 1293 como una ventana de excepción, de naturaleza temporal, destinada a empadronar a pequeños mineros y mineros artesanales para que adecuaran sus operaciones a los estándares ambientales, laborales y tributarios del país[1]. Mientras un sujeto se encuentre en el REINFO, goza de exención penal; no puede ser procesado por el delito de minería ilegal, lo que suspende temporalmente las acciones interdictivas del Ministerio Público y la Policía Nacional en su contra[6].

La vulnerabilidad estructural del REINFO radica en la categorización de los inscritos. Los mineros que no presentan sus requisitos técnicos (como el Instrumento de Gestión Ambiental o la Declaración Anual Consolidada) pasan a la condición de "suspendidos"[4]. Para el año 2025, el 78% de los operadores registrados se encontraba en estado suspendido[24]. Sin embargo, al mantener su nombre en el sistema, continúan operando impunemente y sirven de escudo documental. Los mineros y empresas procesadoras utilizan los códigos de inscripción REINFO de terceros para legitimar la compra de toneladas de oro a mineros ilegales o incluso a redes de narcotráfico, blanqueando el oro para su posterior exportación[6]. Se ha documentado que el 92% de los inscritos en el REINFO no son titulares de las concesiones donde operan, evidenciando una invasión masiva de derechos de terceros[4].

4.2 Las Ampliaciones Sistemáticas de la Ilegalidad Legalizada

Lejos de corregir estas deficiencias estructurales, el Congreso de la República ha utilizado su poder legislativo para prorrogar el REINFO repetidas veces, garantizando un horizonte de impunidad a las mafias. Diversas investigaciones periodísticas comprobaron que al menos 88 congresistas aspirantes a la reelección articularon votos sistemáticos a favor de leyes pro-minería ilegal[6].

La secuencia de blindaje legislativo operó de la siguiente manera:

- **Ley N° 31388 (Diciembre de 2021):** Amplió la vigencia del proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2024. Fue aprobada de manera exprés, con 107 votos para

exonerarla de una segunda votación, eludiendo el debate técnico riguroso[6].

- **Ley N° 32213 (Fines de 2024):** Ante el inminente vencimiento del plazo, el Parlamento aprobó una nueva prórroga que extendió la cobertura del REINFO hasta junio de 2025[6].
- **Ley N° 32537 (Diciembre de 2026):** Ignorando masivas protestas sociales, advertencias del Ministerio del Ambiente e informes gremiales empresariales que señalaban el daño a los ecosistemas, la Comisión Permanente ratificó una nueva extensión del REINFO hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta norma consolida al REINFO como una figura permanente de excepción[6].

4.3 La Ley 31989 y la Supresión de la Capacidad Policial

El golpe legislativo más agresivo contra el Estado de Derecho se materializó el 20 de marzo de 2024 con la aprobación de la **Ley N° 31989**[6]. El Poder Ejecutivo, en su esfuerzo por contener el crimen organizado, había emitido el Decreto Legislativo N° 1607, el cual facultaba expresamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) a intervenir, decomisar y accionar penalmente contra los mineros informales cuyo REINFO estuviera suspendido y que estuvieran en posesión indebida de materiales explosivos (como dinamita y ANFO)[6].
Argumentando supuestas inconstitucionalidades, el Congreso aprobó la Ley 31989, la cual derogó directamente dicha disposición complementaria del DL 1607. Esta acción despojó a las fuerzas del orden de la autoridad para incautar explosivos en los campamentos mineros, facilitando el rearme continuo de las mafias que controlan los corredores auríferos mediante el uso indiscriminado de material detonante[6]. Al privar a la policía de esta facultad, el Congreso aseguró que el flujo de dinamita hacia mineros sin permisos vigentes continúe ininterrumpido, incrementando la letalidad de las disputas territoriales.

5. Cuantificación del Ecosistema: Estadísticas Formales, Informales e Ilegales

La determinación del volumen de oro de origen ilícito en el Perú se enfrenta a la opacidad propia de las economías criminales. La metodología estándar y más rigurosa se basa en el análisis de las brechas comerciales: la sustracción de la producción oficial declarada al Estado de los volúmenes reales de exportación registrados en Aduanas. La diferencia constituye oro no registrado, asumido metodológicamente como de origen ilegal o informal[24].

5.1 El Subregistro y las Cifras Nacionales

Todos los titulares mineros tienen la obligación legal de declarar su producción mediante la Declaración Anual Consolidada (DAC) ante el MINEM[24]. Sin embargo, el nivel de incumplimiento es masivo. Un ejemplo crítico es la región de Madre de Dios: para el año 2023, de los 776 operadores mineros registrados, absolutamente ninguno presentó la DAC; no obstante, las estadísticas de Aduanas reportaron la exportación de 1.48 toneladas de oro procedentes de dicha región[24]. Similarmente, provincias con alta actividad extractiva como Puerto Inca no figuran en las estadísticas de producción oficial[24].
Diversos estudios han intentado mapear esta divergencia. A continuación se presenta un resumen de las estimaciones históricas elaboradas por entidades nacionales e internacionales[24]:

Institución / Autor	Año de Publicación	Periodo Analizado	Hallazgos Principales
Macroconsult	2012	2005 - 2011	Producción ilegal estimada en US$ 5,250 millones. Solo Madre de Dios aportó 174.5 TM (US$ 1,800 M).
Cooperacción	2015	2003 - 2014	Valor del oro ilegal estimado en US$ 10,000 millones (37.7% proveniente de Madre de Dios).
Global Initiative	2016	2013	60 TM de oro ilegal (28% de la producción nacional), valorado en US$ 2,600 millones.
SBS	2017	2005 - 2015	El 74% de la producción de la Pequeña Minería (MAPE) es ilegal. Valor estimado de US$ 6,910 millones (2012-2015).
Artisanal Gold Council	2018	2017 - 2018	Producción nacional no registrada de 110 TM (73.9% de MAPE).
OEA / DDOT	2021	2014 - 2020	Producción no registrada estimada

			en 1,500 TM.
SBS	2023	2013 - 2023	El 43% de la producción de oro exportada en 2023 carecía de registros de producción.

5.2 Evolución de la Brecha Histórica (2003 - 2023)

El informe integral 2025 de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) consolidó los hallazgos de todos los estudios de referencia para establecer los rangos históricos de la producción de oro ilegal. Las cifras revelan un crecimiento exponencial sostenido de los volúmenes ilícitos[24].

Año	**Volumen Mínimo (Toneladas)**	**Volumen Máximo (Toneladas)**
2003	7.10	7.10
2008	17.99	21.58
2011	32.38	53.30
2013	17.57	144.41
2015	14.39	177.00
2018	33.79	409.00
2021	38.12	326.70
2023	43.96	313.03

A nivel acumulado entre 2003 y 2023, la minería ilegal y no formal extrajo entre un mínimo de

475.83 toneladas y un máximo de 3,260.09 toneladas de oro. El valor comercial de este ecosistema paralelo se calcula entre US$ 23,361 millones y unos asombrosos US$ 165,357 millones, cifras que explican el enorme poder corruptor de estas organizaciones a nivel político y logístico[24].

5.3 El Desborde Actual y el Blanqueo Corporativo

La situación ha alcanzado niveles críticos. Investigaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) publicadas en 2025 revelaron que la minería ilegal exportó más de 104 toneladas de oro solo ese año, un volumen que por primera vez equiparó a toda la producción formal de la gran y mediana minería[35]. Esta operación inyectó más de US$ 11,500 millones a la economía sumergida, consolidándola como la economía ilegal más grande de la región[35]. El sector no formal emplea directamente a cerca de 200,000 personas y genera más de 300,000 empleos indirectos, constituyendo el 2.5% del PBI nacional[4].

Para lavar estos inmensos flujos, se ha registrado un crecimiento acelerado en la creación de empresas procesadoras y plantas de beneficio amparadas en el régimen de "pequeños productores". Según el IPE, mientras en 2025 se creaban tres nuevas empresas diarias, en 2026 esta cifra se duplicó a seis entidades procesadoras por día, estructuradas con el único fin de blanquear mineral sin fiscalización real[35]. Compañías inscritas como "pequeñas mineras" ahora despachan volúmenes de hasta 20 toneladas anuales, algo materialmente imposible para operaciones artesanales[35].

6. Investigaciones Internacionales y Lavado de Activos Transnacional

El flujo de oro ilícito peruano representa una amenaza que trasciende las fronteras nacionales. Organismos internacionales han catalogado a este sector no solo como un problema de índole ambiental, sino como un eje neurálgico del crimen transnacional.

6.1 Reportes Internacionales sobre el Impacto Multidimensional

Diversas organizaciones globales han emitido informes detallados sobre la infiltración criminal en las cadenas de suministro del oro peruano:

- **Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GIATOC):** Sus investigaciones documentan que el auge del precio del oro permitió a grupos delictivos ligados al narcotráfico transitar hacia el control de las minas. Además del daño económico, subrayan violaciones gravísimas a los derechos humanos: estiman que solo en el enclave ilegal de Delta 1 (Madre de Dios) operan alrededor de 2,000 trabajadoras sexuales, de las cuales el 60% son menores de edad atraídas bajo falsas promesas laborales y sometidas a trata de personas[2]. Asimismo, señalan que los mineros artesanales vierten anualmente más de 30 toneladas métricas de mercurio en ríos y lagos amazónicos, provocando intoxicaciones sistémicas en comunidades originarias[2].
- **Organización de los Estados Americanos (OEA) y The FACT Coalition:** Ambas organizaciones coinciden en que el oro de origen ilegal de Perú y Colombia representa un problema crítico de seguridad nacional y hemisférica. Reportan que los cárteles utilizan los canales del oro para realizar lavados masivos de dinero provenientes del narcotráfico, constituyendo empresas de transporte y laboratorios químicos como

fachadas[1].

- **OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos):** Identificó vulnerabilidades severas en los mecanismos de transporte marítimo, especialmente relacionados con los "concentrados de oro"[37]. La OCDE alerta que el fraude aduanero se viabiliza alterando la documentación del valor y grado de concentración del oro, utilizando los mercados internacionales de metales como conductos para el blanqueo comercial[37].

6.2 Redes Corporativas y Casos Emblemáticos

El lavado de oro ha dejado de ser una operación logística artesanal para convertirse en un sofisticado entramado de inteligencia empresarial. Análisis de datos aduaneros y expedientes fiscales identificaron al menos a 60 corporaciones constituidas en el Perú que se especializan en exportar oro de origen ilícito, blanqueando el capital a través de bancos internacionales[7]. Estas estructuras han reclutado a especialistas en logística, incluyendo a exmarinos y militares en situación de retiro, que coordinan tanto la protección de los cargamentos en los puertos del Callao como la articulación logística y operativa con facciones vinculadas a los cárteles de las drogas[7].

Diversos casos corporativos grafican este modus operandi:

- **Laytaruma:** Esta compañía, operando supuestamente bajo licencias formales, reportó a las autoridades mineras peruanas una producción acumulada de apenas 15.62 toneladas entre 2018 y 2023. Sin embargo, en el mismo periodo registró exportaciones en aduanas por 155.55 toneladas de oro. Este abismal desbalance de 140 toneladas canalizó aproximadamente US$ 782 millones hacia el circuito internacional, sustentado enteramente en el lavado de oro de enclaves informales como Secocha en Arequipa[10].
- **Minerales del Sur y Veta de Oro:** A través de un oscuro esquema donde la compañía estatal "Activos Mineros" subrogaba contratos de comercialización, el Estado peruano permitió a empresas como Minerales del Sur acopiar miles de toneladas. Esta empresa canalizó, según reportes fiscales, más de 100 toneladas de oro por valor de US$ 3,500 millones a la refinería suiza Metalor[40]. Al cerrarse el cerco investigativo, la SUNAT le intervino 91 kilos, y posteriormente 47 kilos a Veta de Oro, desencadenando acusaciones formales por blanqueo de activos[40]. En intervenciones más recientes, la aduana peruana ha interceptado hasta 720 kilos de oro ilegal en cargamentos con destino aeroportuario[41].

6.3 Mutación Geopolítica: Nuevas Rutas hacia India, Emiratos Árabes y China

El endurecimiento de los controles de "due diligence" (diligencia debida) en Norteamérica y Europa frente a los escándalos vinculados al oro de conflicto ha empujado a las mafias a buscar nuevas jurisdicciones que sean permisivas con los metales de origen dudoso. Históricamente, Suiza, Estados Unidos y Canadá dominaron la absorción del mercado peruano, representando conjuntamente más del 85% de las exportaciones formales e informales en la última década[44].

Sin embargo, reportajes de investigación internacionales han expuesto una rotación logística hacia el hemisferio oriental[45].

País Destino	Volumen Importado (2014-2023)	Porcentaje de Participación Global
Suiza	1,249.87 TM	30.61%
Estados Unidos	1,193.33 TM	29.23%
Canadá	1,045.22 TM	25.60%
India	357.23 TM	8.75%
Emiratos Árabes Unidos	135.32 TM	3.31%
Reino Unido	55.57 TM	1.36%

Actualmente, India y los Emiratos Árabes Unidos figuran entre los principales importadores de oro peruano. Lo crítico es que gran parte del oro dirigido a estas naciones es suministrado por empresas peruanas bajo intensas investigaciones fiscales. En India, corporaciones gigantes de importación trabajan activamente con al menos seis proveedores peruanos que poseen graves antecedentes penales y denuncias por extracción ilegal y lavado de activos[45]. Solo una de estas empresas asentada en Puno, utilizando la fachada del REINFO, logró exportar US$ 2.7 millones hacia India y Dubái en apenas ocho meses, revelando la facilidad con que penetran el sistema financiero global[47].

6.3.1 La Vulnerabilidad de los "Concentrados de Oro" y el Mercado Chino

Una de las metodologías de fraude y contrabando más sofisticadas identificadas en el mercado del oro es la exportación bajo el rubro de "concentrados de minerales"[37]. A diferencia de los lingotes (doré) o barras refinadas, los concentrados son polvos brutos mezclados con metales base (como cobre, zinc o plomo).

La OCDE señala que esta presentación es altamente susceptible al lavado de activos comerciales debido a la falta de índices de precios internacionales estándar y a la opacidad de los ensayos físicos requeridos en aduanas[37]. La modalidad operativa consiste en adulterar deliberadamente la pureza declarada: las corporaciones mineras ilegales exportan polvos con altas concentraciones auríferas reales (ej., 80 a 100 gramos por tonelada) pero declaran en la documentación aduanera peruana grados paupérrimos (ej., 6 gramos por tonelada)[37]. Al hacerlo, ocultan cantidades industriales de oro ilícito, pagan regalías mínimas y luego efectúan la facturación real con el comprador externo bajo la mesa (doble facturación)[37].

Esta vulnerabilidad ha provocado que las exportaciones peruanas de "concentrados de oro"

crezcan 25 veces desde 2019[49]. Un asombroso 98% de estos despachos tiene como destino final la República Popular China[49]. En investigaciones en curso, fiscalías peruanas han detectado severas discrepancias documentales entre las declaraciones aduaneras presentadas en el Perú y las ingresadas en las aduanas de China, y actualmente investigan a gerentes de corporaciones multinacionales y agentes de aduanas que operan en los terminales del puerto del Callao por lavar casi US$ 12 millones en minerales utilizando permisos y autorizaciones falsificadas[39].

7. Conclusiones y Análisis Estructural

La crisis desatada por la minería y exportación de oro ilegal en el Perú constituye un fracaso sistémico del andamiaje institucional del país. La comercialización del mineral se rige por dogmas de libre mercado y presunción de legalidad que carecen de mecanismos tecnológicos de trazabilidad. En lugar de desarrollar un esquema de fiscalización penal y tributaria coherente, el Estado peruano se ha convertido en un actor facilitador de la economía criminal por la vía legislativa.

Las sucesivas ampliaciones del REINFO, que transformaron una medida de excepción temporal en un escudo penal permanente (prolongado actualmente hasta 2026), junto con la castración de las facultades operativas de la Policía Nacional mediante la Ley 31989, exponen una cooptación directa del Congreso por parte de los intereses de la economía sumergida. La incapacidad de reconciliar los registros formales de producción (DAC) con los desbordados volúmenes de exportación demuestra que el crimen organizado ha perfeccionado el uso de empresas fachada, manipulando a discreción incentivos tributarios como el Saldo a Favor del Exportador para que el propio erario público financie el blanqueo de activos.

El desplazamiento hacia el hemisferio oriental—con India, los EAU y China como destinos receptores de modalidades comerciales fraudulentas (como los concentrados de oro con grados adulterados)—evidencia la agilidad de los cárteles para evadir los controles internacionales de debida diligencia en Norteamérica y Europa. Resolver este flagelo, que destruye áreas como Madre de Dios y compromete la seguridad hemisférica al financiar paralelamente a cárteles de la droga, exigirá una reestructuración profunda que vaya más allá de incautaciones esporádicas; requiere clausurar de forma definitiva los regímenes de exención penal perpetuos y someter a la cadena de valor aduanera y comercial del oro a una fiscalización forense que cierre de una vez las puertas del lavado corporativo.

Obras citadas

1. ON THE TRAIL OF ILLICIT GOLD PROCEEDS: STRENGTHENING THE FIGHT AGAINST ILLEGAL MINING FINANCES - OAS.org, https://www.oas.org/en/sms/dtoc/docs/On-the-trail-of-illicit-gold-proceeds-Peru-case.pdf
2. Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/03/Organized-Crime-and-Illegally-Mined-Gold-in-Latin-America.pdf
3. La minería ilegal en Perú Entre la informalidad y el delito - Nueva Sociedad, https://nuso.org/articulo/la-mineria-ilegal-en-peru-entre-la-informalidad-y-el-delito/
4. La Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) y las organizaciones

criminales transnacionales en - DESCO, https://www.desco.org.pe/recursos/site/files/CONTENIDO/1609/08_Dante_Vera_PHj24.pdf
5. Addressing Illegal Gold Mining in the Western Hemisphere - The FACT Coalition, https://thefactcoalition.org/wp-content/uploads/2025/08/Gold-Mining-Policy-Report-FACT-ENG-V3.pdf
6. Perú: 88 congresistas que van a la reelección apoyaron leyes que favorecen a la minería ilegal - Mongabay Latam, https://es.mongabay.com/2026/04/peru-congresistas-reeleccion-apoyaron-leyes-favorecen-mineria-ilegal/
7. El mecanismo detrás del lavado del oro ilegal en Perú alcanza a más de 60 compañías, https://ojo-publico.com/6376/el-mecanismo-empresarial-detras-del-lavado-del-oro-ilegal-peru
8. UÍA PARA LA EXPORTACIÓN DE ORO DE LA MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA, https://www.cooperacionsuiza.pe/wp-content/uploads/2019/06/guia_para_exportacion.pdf
9. normas legales, https://gremh.regionlalibertad.gob.pe/gerencia/documentos-oficiales/normatividad-minera/129-d-s-012-2012-em/file
10. Caso Laytaruma: Toneladas de oro de enclave informal ingresan a la planta del cuarto exportador aurífero del Perú - Convoca.pe, https://convoca.pe/investigacion/caso-laytaruma-toneladas-de-oro-de-enclave-informal-ingresan-la-planta-del-cuarto
11. Decreto-Legislativo-N°-1107.pdf - Ministerio del Ambiente, https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Decreto-Legislativo-N%C2%B0-1107.pdf
12. Guía de trazabilidad del oro para la pequeña minería y minería artesanal - Oro Responsable, https://ororesponsable.org/wp-content/uploads/2026/02/Guia-de-trazabiilidad-del-oro-Peru-2024-Actualizada.pdf
13. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32412 Ley que establece medidas de control y de fiscalización en la distribución el transporte y la comercialización de insumos químicos susceptibles de uso en la actividad minera y en la minería ilegal | Actualidad Empresarial, https://actualidadempresarial.pe/comentario-legal/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n0-32412-ley-que-establece-medidas-de-control-y-de-fiscalizacion-en-la-distribucion-el-transporte-y-la-comercializacion-de-insumos-quimicos-susceptibles-de-uso-en-la-actividad-minera-y-en-la-mineria-ileg/1
14. Las normas legales más relevantes publicadas este 12 de julio de 2025 en El Peruano, https://www.infobae.com/peru/2025/07/13/las-normas-legales-mas-relevantes-publicadas-este-12-de-julio-de-2025-en-el-peruano/
15. La minería ilegal es un mal común de Perú y Ecuador - Diario Expreso, https://www.expreso.ec/actualidad/economia/la-mineria-ilegal-es-un-mal-comun-de-peru-y-ecuador-262403.html
16. Procedimientos - EXPORTACION DEFINITIVA - SUNAT, https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGeneral/despa-pg.02_v6.htm
17. Guia de exportacion - Oro Responsable, https://ororesponsable.org/wp-content/uploads/2022/03/Guia-de-exportacion_2022.pdf

18. Requisitos - :: SUNAT ::, https://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/exportacion/requisitos.html
19. Requisitos para exportar desde Perú - KLog.co, https://klog.co/blog/requisitos-para-exportar-desde-peru
20. Despacho - Procedimientos Asociados - SUNAT, https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGeneral/despa-pg.02.htm
21. rotyeeto/ - Congreso, https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NTk4NTQ=/pdf
22. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2025/00017-2023-AI.pdf
23. ANÁLISIS LEGAL Tendencias en el Congreso de la República respecto a proyectos de ley relacionados con la pequeña min - Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2025/04/analisis_legal_pymineria310325.pdf
24. https://fcds.org.pe/wp-content/uploads/2025/05/Estimaciones-mineria-ilegal-2025_final.pdf
25. REINFO: el mecanismo que FRENA la economía peruana y alimenta la ilegalidad | #Econow - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=MkDB9D25efY
26. Reeleccionistas apoyaron leyes pro minería ilegal - Servindi, https://www.servindi.org/10/04/2026/88-congresistas-que-van-la-reeleccion-apoyaron-leyes-pro-mineria-ilegal
27. Perú: 88 congresistas que van a la reelección apoyaron leyes a favor de la minería ilegal, https://congrezoo.pe/alerta-parlamentaria/2026/04/07/peru-88-congresistas-que-van-a-la-reeleccion-apoyaron-leyes-a-favor-de-la-mineria-ilegal/
28. Comisión Permanente del Congreso aprueba ampliar el Reinfo hasta diciembre de 2026, https://www.actualidadambiental.pe/comision-permanente-del-congreso-aprueba-ampliar-el-reinfo-hasta-diciembre-de-2026/
29. Ley 32537: conoce los cambios legales clave que impactan la pequeña minería y minería artesanal | Noticias - El Peruano, https://www.elperuano.pe/noticia/285836-ley-32537-conoce-los-cambios-legales-clave-que-impactan-la-pequena-mineria-y-mineria-artesanal
30. Ampliación del REINFO, un gran reto para 2026 y 2027 - CONADEMI, https://conademi.pe/ley-32537-ampliacion-del-reinfo-un-gran-reto-para-el-2026-y-2027/
31. SEGURIDAD CIUDADANA Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA > Marco Legal > Legislación Nacional - Portal del Congreso, https://www3.congreso.gob.pe/carpetatematica/2025/carpeta_003/75746-legislacion-nacional/
32. Sala Segunda. Sentencia 60/2026 - Tribunal Constitucional, https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2026/02996-2024-AA.pdf
33. TRAS EL DINERO DEL ORO ILÍCITO: FORTALECIENDO LA LUCHA CONTRA LAS FINANZAS DE LA MINERÍA ILEGAL - OAS.org, https://www.oas.org/es/sms/ddot/docs/Tras-el-dinero-del-oro-ilicito-El-caso-de-Peru.pdf
34. MINERÍA ILEGAL EN LA AMAZONÍA PERUANA - FCDS Perú,

https://fcds.org.pe/wp-content/uploads/2024/07/Informe_mineria_Completo.pdf
35. Illegal mining equals formal gold exports - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=p464jp8ru3c
36. CASE STUDY: Illicit Gold Mining in Peru - Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC), https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/11/tgiatoc-case-study-peru-1878-web-lo-res.pdf
37. Full Report: Illicit flows of gold concentrates in the maritime space - OECD, https://www.oecd.org/en/publications/illicit-flows-of-gold-concentrates-in-the-maritime-space_2beb54ce-en/full-report.html
38. Illicit flows of gold concentrates in the maritime space - OECD, https://www.oecd.org/en/publications/illicit-flows-of-gold-concentrates-in-the-maritime-space_2beb54ce-en.html
39. Sixty companies and former marines linked to illegal gold laundering in Peru - YouTube, https://www.youtube.com/shorts/uyNBN1nOW7Q
40. Estado eligió a empresas acusadas de lavado de la minería ilegal para comprar oro en Perú | Actualidad Empresarial, https://actualidadempresarial.pe/noticia/estado-eligio-a-empresas-acusadas-de-lavado-de-la-mineria-ilegal-para-comprar-oro-en-peru/d93fe34d-b57a-40aa-a8bf-20cf31a17131/1
41. SUNAT intervino 720 kilos de oro ilegal valorizados en más de 174 millones de soles, https://www.gob.pe/institucion/sunat/noticias/1186113-sunat-intervino-720-kilos-de-oro-ilegal-valorizados-en-mas-de-174-millones-de-soles
42. SUNAT inmoviliza 720 kilos de oro ilegal en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: ¿A qué países estaban dirigidos? - Infobae, https://www.infobae.com/peru/2025/06/10/sunat-inmoviliza-720-kilos-de-oro-ilegal-en-el-aeropuerto-jorge-chavez-peru-intensifica-lucha-contra-mineria-ilegal-con-operativos-clave/
43. SUNAT intervino oro por más de 53 millones de soles en el primer semestre del año, https://www.gob.pe/institucion/sunat/noticias/1255426-sunat-intervino-oro-por-mas-de-53-millones-de-soles-en-el-primer-semestre-del-ano
44. El oro de la destrucción: una década de minería ilegal y lavado - Ojo-Público, https://ojo-publico.com/especiales/latinoamerica/las-rutas-del-oro-sucio-amazonia/es/
45. India y Emiratos Árabes Unidos: los nuevos destinos del oro sucio peruano - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=87T2rpd0CdY
46. India y Emiratos Árabes Unidos: los nuevos destinos del oro sucio peruano - Ojo-Público, https://ojo-publico.com/5062/india-y-emiratos-arabes-unidos-nuevos-destinos-del-oro-sucio-peruano
47. Empresa investigada por lavado de activos exportó oro por USD 2,7 millones a India y Dubái | Ojo Público, https://ojo-publico.com/6187/empresa-puno-exporto-oro-por-usd-27-millones-ocho-meses
48. Cadena oculta: investigan a ocho empresas por tráfico de oro y minerales ilegales a China, https://ojo-publico.com/6088/red-empresas-es-investigada-por-trafico-oro-y-minerales-china
49. Auge de concentrado de oro peruano expone nuevos riesgos de lavado - Ojo-Público, https://ojo-publico.com/6062/auge-concentrado-oro-peruano-expone-

nuevos-riesgos-lavado